

Informativo comentado: Informativo 881-STJ (**RESUMIDO**)

Márcio André Lopes Cavalcante

DIREITO ADMINISTRATIVO

SERVIDORES PÚBLICOS

Não cabe ação rescisória para adequar ao Tema 548/STJ as decisões proferidas antes de 11/09/2013 que autorizavam a compensação do reajuste de 28,86% sobre a RAV com o reposicionamento da carreira dos Auditores Fiscais da Receita Federal

ODS 16

Caso adaptado: os Auditores da Receita Federal recebiam uma parcela remuneratória chamada RAV. A Lei nº 8.627/1993 concedeu um reajuste geral de 28,86% para os servidores públicos federais. Os Auditores sustentavam que esse percentual deveria incidir integralmente sobre o valor da RAV. A União, contudo, defendia que a Lei nº 8.627/1993 já havia concedido um reposicionamento para os Auditores, de forma que eles teriam direito apenas à diferença (compensação) de 2,2%. O sindicato dos Auditores ajuizou ação coletiva em 1997 e obteve decisão favorável, transitada em julgado em 1999. Ocorre que, posteriormente, em fase de cumprimento de sentença, o TRF5 acolheu embargos à execução da União e reconheceu a compensação, decisão que transitou em julgado em 2010.

O sindicato propôs ação rescisória em 2012, alegando violação literal de lei. O TRF5 julgou o pedido improcedente com base na Súmula 343 do STF, pois, à época do julgamento rescindendo (2010), havia divergência jurisprudencial sobre a possibilidade de compensação. Somente em 2013 o STJ, no Tema 548, pacificou o entendimento de que o reajuste de 28,86% deve incidir integralmente sobre a RAV, vedando a compensação.

Apesar dessa posterior pacificação favorável, o STJ entendeu que isso não afasta o óbice da Súmula 343. Assim, a mudança ou consolidação posterior da jurisprudência não autorizou, neste caso, a ação rescisória.

Tese fixada: Aplica-se o óbice do verbete sumular n. 343/STF às ações rescisórias ajuizadas com base em ofensa à literal disposição de lei (arts. 485, V, CPC/1973, e 966, V, CPC/2015), que visem desconstituir decisões judiciais prolatadas antes do julgamento do Tema Repetitivo n. 548/STJ, em 11.09.2013, nos quais tenha sido reconhecida, para efeito de aplicação do reajuste de 28,86% sobre a Retribuição Adicional Variável (RAV), a possibilidade de compensação do percentual com os supervenientes reposicionamentos funcionais da carreira de Auditor Fiscal da Receita Federal, implementados pela Lei n. 8.627/1993.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1.431.163-AL e EREsp 1.910.729-AL, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgados em 11/3/2026 (Recurso Repetitivo - Tema 1299) (Info 881).



Recurso Repetitivo — Tema 1299



Julgado de menor relevância para concursos

DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR

Militares do Quadro de Taifeiros da Aeronáutica têm direito à aplicação cumulativa da Lei n. 12.158/2009 e do art. 34 da MP n. 2.215-10/2001, limitados os proventos à graduação de Suboficial

ODS 16

No julgamento originário do Tema 1.297, o STJ, em 2025, havia fixado a seguinte tese:
É compatível a aplicação cumulativa da Lei n. 12.158/2009 e do art. 34 da Medida Provisória n. 2.215-10/2001 aos militares oriundos do Quadro de Taifeiros da Aeronáutica na reserva remunerada, reformados ou no serviço ativo, cujo ingresso no referido Quadro se deu até 31/12/1992.

STJ. 1ª Seção. REsp 2.124.412-RJ, REsp 2.132.208-RJ, REsp 2.085.764-PE, REsp 2.040.852-PE, REsp 2.009.309-RN e REsp 1.966.548-PE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, julgados em 12/3/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1297) (Info 843).

Em 2026, o STJ acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes, modificando a tese original. A tese foi alterada em dois pontos.

Primeiro, a cumulação continua sendo admitida, mas os efeitos remuneratórios ficam limitados ao teto de Suboficial (o militar não pode alcançar o patamar de Segundo-Tenente por força dessa combinação de benefícios).

Segundo, admite-se a revisão administrativa dos proventos para adequação a esse limite, desde que observado o prazo decadencial de 5 anos do art. 54 da Lei nº 9.784/1999, contado da chegada do ato ao TCU. Fica vedada, porém, a restituição de valores já recebidos de boa-fé até a publicação do acórdão.

Nova tese fixada:

1. É compatível a aplicação cumulativa da Lei n. 12.158/2009 e do art. 34 da Medida Provisória n. 2.215-10/2001 aos militares oriundos do Quadro de Taifeiros da Aeronáutica na reserva remunerada, reformados ou no serviço ativo, cujo ingresso no referido Quadro se deu até 31/12/1992, observada a limitação aos proventos correspondentes à graduação de Suboficial.

2. Admite-se a revisão dos proventos para adequação aos limites legais acima mencionados, devendo-se observar, contudo, o prazo decadencial de 5 anos previsto no art. 54 da Lei n. 9784/1999, contado da data em que recebido no Tribunal de Contas da União, para exame de sua legalidade, o ato de transferência do militar para a inatividade ou de concessão da pensão.

STJ. 1ª Seção. EDcl nos EDcl no REsp 2.124.412-RJ, EDcl nos EDcl no REsp 2.132.208-RJ, EDcl nos EDcl no REsp 2.085.764-PE, EDcl nos EDcl no REsp 2.040.852-PE, EDcl nos EDcl no REsp 2.009.309-RN e EDcl nos EDcl no REsp 1.966.548-PE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, julgados em 11/3/2026 (Recurso Repetitivo - Tema 1297) (Info 881).

 Recurso Repetitivo — Tema 1297 |  Mudança de entendimento |  Assunto já apreciado no Info 843
 Julgado de menor relevância para concursos

DIREITO CIVIL

PRESCRIÇÃO

Em ações de cobrança da indenização do vale-pedágio (Lei 10.209/2001), o prazo prescricional é de 12 meses e, para fatos pretéritos, conta-se da vigência da Lei 14.229/2021

ODS 16

Caso hipotético: em dezembro de 2019, a Transportadora Alfa realizou um frete contratado pela Indústria Beta, mas não recebeu o vale-pedágio obrigatório antecipadamente, conforme exige a Lei nº 10.209/2001. Por isso, teve de arcar com os custos dos pedágios com recursos próprios. A lei prevê que o embarcador que descumpra essa obrigação deve pagar ao transportador uma indenização equivalente ao dobro do valor do frete (art. 8º).

À época do frete, não havia prazo prescricional específico fixado em lei para essa cobrança, e o STJ aplicava o prazo geral de dez anos do art. 205 do Código Civil. Em outubro de 2021, entrou em vigor a Lei nº 14.229/2021, que acrescentou parágrafo único ao art. 8º da Lei nº 10.209/2001, fixando expressamente o prazo de 12 meses para a cobrança, contado da data da realização do transporte.

A Transportadora ajuizou a ação somente em 6/4/2023, mais de um ano após a entrada em vigor da nova lei. O STJ afirmou que estava prescrita a pretensão.

Não há direito adquirido à manutenção de prazo prescricional. A Lei nº 14.229/2021 aplica-se imediatamente às relações em curso, substituindo o prazo decenal pelo prazo de 12 meses. Para fretes realizados antes de sua vigência, esse prazo de 12 meses começou a correr a partir de 21/10/2021, e não da data do transporte. Como a ação foi proposta em abril de 2023, mais de 12 meses após outubro de 2021, a pretensão estava prescrita.

STJ. 4ª Turma. REsp 2.138.900-MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 10/3/2026 (Info 881).

● Média relevância: Magistratura estadual, DPE

CASAMENTO > DIVÓRCIO

A partilha dos bens adquiridos durante o casamento somente pode ser realizada por meio de ação judicial ou escritura pública (a partilha feita por meio de instrumento particular é nula)

ODS 16

Caso hipotético: João e Regina se divorciaram por escritura pública, sem realizar naquele momento a partilha dos bens, o que é juridicamente possível porque o art. 1.581 do Código Civil admite o divórcio sem prévia partilha. No mesmo dia, porém, eles fizeram a partilha de bens por meio de um instrumento particular. Cerca de um ano depois, Regina percebeu que o acordo havia sido prejudicial a ela. Diante disso, ajuizou ação pedindo a partilha de bens. O juiz extinguiu o processo sem resolução do mérito, entendendo que já existia partilha anterior por instrumento particular. O STJ não concordou com a decisão do juiz.

O acordo extrajudicial de partilha de bens por ocasião do divórcio só será válido se for respeitada a forma pública prevista em lei.

A partilha dos bens adquiridos durante o casamento pode ser realizada por meio de:

1) ação judicial; ou 2) escritura pública.

Não é admitida a partilha por instrumento particular. O instrumento particular de partilha de bens de casamento é nulo, por inobservância da forma prescrita em lei (arts. 166, IV e V, e 169 do CC).

Sendo nulo o instrumento particular de partilha firmado entre os ex-cônjuges, qualquer das partes poderá propor ação autônoma de partilha.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.206.085-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 3/3/2026 (Info 881).

★ Julgado IMPORTANTE

● Alta relevância: Magistratura estadual, MPE, DPE, Cartório, Tribunais

DIREITO DO CONSUMIDOR

PLANO DE SAÚDE

A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido

ODS 16

Caso hipotético: Lucas, de 4 anos, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e teve a cobertura do tratamento multidisciplinar pelo método ABA recusada pela operadora do seu plano de saúde. Sua mãe ajuizou ação cumulando obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, sustentando que a recusa indevida configuraria, por si só, dano moral presumido (*in re ipsa*). O juízo de primeiro grau reconheceu os danos morais, mas o Tribunal de Justiça os afastou, por entender que a situação não ultrapassava o mero inadimplemento contratual. O caso chegou ao STJ sob o rito dos recursos repetitivos. O STJ negou provimento ao recurso especial e fixou tese vinculante no Tema 1.365.

Tese fixada: A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (*in re ipsa*), sendo imprescindível a presença de outros elementos capazes de comprovar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor.

STJ. 2ª Seção. REsp 2.197.574-SP e REsp 2.165.670-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgados em 11/3/2026 (Recurso Repetitivo - Tema 1365) (Info 881).

🏠 Recurso Repetitivo — Tema 1365 | ✅ Pacificou
★ Julgado IMPORTANTE
● Alta relevância: Magistratura estadual, MPE, DPE, Cartório, Tribunais

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

PROVAS

As telas e os extratos extraídos dos sistemas de controle fazendário da Administração Pública são meios legítimos de prova, dotados de presunção relativa de veracidade

ODS 16

Caso hipotético: a Fazenda Pública do Distrito Federal ingressou com execução fiscal contra uma empresa cobrando ICMS. No curso do processo, o juiz identificou possível prescrição intercorrente e intimou o DF a se manifestar. O DF juntou telas extraídas do SITAF (seu sistema eletrônico de controle de créditos tributários), que indicavam que houve pedido de parcelamento que não foi pago. Logo, esse pedido de parcelamento interrompeu a prescrição. O juiz, contudo, descartou essas telas afirmando que elas não poderiam ser consideradas como prova porque teriam sido produzidas de modo unilateral. O STJ não concordou com a decisão do magistrado.

O art. 369 do CPC consagra o princípio da atipicidade dos meios de prova e o art. 11 da Lei nº 11.419/2006 reconhece a validade jurídica dos documentos eletrônicos. As telas de sistemas fazendários se enquadram no conceito de prova digital e constituem prova atípica válida, plenamente admissível em juízo.

Quanto à força probatória, as telas extraídas de sistemas de controle fazendário são produzidas por servidores públicos no exercício de suas funções e possuem natureza de atos

administrativos enunciativos, gozando de presunção relativa de veracidade e legitimidade (arts. 374, IV, e 405 do CPC).

Em suma: as telas e os extratos de sistemas eletrônicos utilizados pela Administração Pública constituem prova digital válida no processo judicial e gozam de presunção relativa de veracidade, sendo aptos a comprovar o parcelamento de débito tributário para fins de interrupção do prazo prescricional, cabendo ao contribuinte impugnar especificamente sua autenticidade ou veracidade.

STJ. 2ª Turma. REsp 2.179.441-DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 10/3/2026 (Info 881).

★ Julgado IMPORTANTE

● Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, MPE, MPF, DPE, DPU, PGE, PGM, Advocacia Pública Federal

PROCESSO COLETIVO

Servidores de autarquias e fundações públicas não podem executar sentença coletiva que condena apenas a administração centralizada ao pagamento de verba remuneratória

ODS 16

Caso concreto: em 1994, o Distrito Federal instituiu um benefício para os servidores da Administração direta e indireta, mas, em 1995, um decreto suspendeu o pagamento. O sindicato da categoria ajuizou ação coletiva contra o Distrito Federal (administração centralizada) pedindo o pagamento da verba. A sentença foi procedente e condenou o Distrito Federal a pagar. Regina, servidora de uma fundação pública distrital (administração indireta) ingressou com cumprimento de sentença pedindo para receber a verba. O STJ não concordou porque as autarquias e fundações públicas do Distrito Federal não figuraram no polo passivo e, portanto, não foram condenadas.

Tese fixada:

I - A sentença coletiva que condena a administração centralizada ao pagamento de verba remuneratória não pode ser executada por servidores de autarquias e fundações públicas.

II - Os servidores que integravam os quadros de autarquias e de fundações públicas do Distrito Federal na data da propositura da Ação Coletiva n. 32.159/1997 não foram beneficiados pela coisa julgada.

STJ. 1ª Seção. REsp 2.231.007-DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 11/3/2026 (Recurso Repetitivo - Tema 1402) (Info 881).

⚖️ Recurso Repetitivo — Tema 1402

● Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, MPE, MPF, PGE, PGM, Advocacia Pública Federal, Tribunais

● Média relevância: DPE, DPU

DIREITO PENAL

PENA DE MULTA / EXECUÇÃO PENAL

Se o condenado pela Justiça Federal está cumprindo pena privativa de liberdade em presídio estadual, a execução da pena de multa também deve tramitar perante o Juízo Estadual de Execução Penal

ODS 16

Caso hipotético: João foi condenado pela Justiça Federal pela prática de crime de gestão fraudulenta de instituição financeira, tendo-lhe sido imposta pena privativa de liberdade cumulada com pena de multa. Como cumpria pena em presídio estadual, a execução da pena corporal foi transferida ao Juízo Estadual de Execuções Penais, mas o Juízo Federal manteve para si a competência sobre a pena de multa. Agiu corretamente o Juízo Federal? Não.

A execução da pena de multa deve acompanhar o Juízo competente para a execução da pena privativa de liberdade.

A pena de multa possui natureza de sanção penal (STF ADI 3.150). Essa natureza justifica a aplicação do princípio da unicidade da execução penal, segundo o qual todas as sanções impostas ao condenado devem ser executadas de forma unificada, perante um único Juízo. Cindir a execução, mantendo a multa na Justiça Federal e a pena privativa de liberdade na Justiça Estadual, contraria a lógica do sistema e prejudica a racionalidade e a eficiência no acompanhamento das sanções.

Além disso, os valores arrecadados com a pena de multa são destinados ao Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) (art. 2º, V, da LC 79/1994), não havendo interesse específico da União que justifique a manutenção da competência federal para essa execução.

Em suma: a execução da pena de multa deve ocorrer perante o Juízo Estadual de Execução Penal, quando o condenado pela Justiça Federal cumpre a pena privativa de liberdade em presídio estadual.

STJ. 3ª Seção. AgRg no EREsp 1.887.271-PR, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, julgado em 11/3/2026 (Info 881).

★ Julgado IMPORTANTE

✓ Pacífico | 🔵 Favorável à defesa

● Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, MPE, MPF, DPE, DPU, Delegado

● Média relevância: Tribunais

PRESCRIÇÃO / PENA DE MULTA

O prazo prescricional da pena de multa é o do art. 114, do CP; as causas suspensivas da prescrição estão no art. 40 da LEF; as causas interruptivas da prescrição estão no art. 174 do CTN

ODS 16

Caso hipotético: Carlos foi condenado, com trânsito em julgado em 2016, pelo crime de tráfico de drogas à pena de 5 anos e 5 meses de reclusão e ao pagamento de 541 dias-multa. Como não efetuou o pagamento, o Ministério Público promoveu a execução da pena de multa em agosto de 2022. A defesa pediu o reconhecimento da prescrição, argumentando que, com o Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019), o art. 51 do Código Penal passou a tratar a multa como dívida de valor sujeita às normas da dívida ativa da Fazenda Pública, o que atrairia o prazo prescricional quinquenal do art. 174 do CTN. Como já haviam transcorrido mais de cinco anos desde o trânsito em julgado, a multa estaria prescrita. O STJ não acolheu esse argumento.

A pena de multa, mesmo considerada dívida de valor, mantém sua natureza penal.

O prazo prescricional da pena de multa é regido pelo art. 114, I e II, do Código Penal.

As causas interruptivas e suspensivas da prescrição da pena de multa são aquelas previstas na legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública: causas suspensivas da LEF e causas interruptivas do art. 174 do CTN, por expressa determinação do art. 51 do Código Penal.

Tese fixada: A alteração promovida no art. 51 do Código Penal não afastou o caráter penal da multa, a qual permanece como sanção criminal. Em razão disso, embora à sua execução sejam aplicáveis as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/1980, bem como as

causas interruptivas estabelecidas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional da multa continua sendo regido pelo art. 114, incisos I e II, do Código Penal.
STJ. 3ª Seção. REsp 2.225.431-PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 11/3/2026 (Recurso Repetitivo - Tema 1405) (Info 881).

🏠 Recurso Repetitivo — Tema 1405 | ⚖️ Favorável à acusação
★ Julgado IMPORTANTE
● Alta relevância: Magistratura estadual, MPE, DPE, DPU
● Média relevância: Magistratura federal, MPF, Delegado

PRESCRIÇÃO

A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva apaga todos os efeitos da condenação, tanto principais quanto secundários, afastando o interesse recursal do réu em apelar para obter absolvição

ODS 16

Caso hipotético: Carlos foi condenado em primeiro grau pela prática de corrupção passiva à pena de 7 anos de reclusão. Ainda na primeira instância, o juízo sentenciante reconheceu a prescrição com base na pena concretamente aplicada e declarou extinta a punibilidade. Mesmo assim, a defesa interpôs apelação ao TRF, pedindo absolvição. O TRF conheceu do recurso e absolveu Carlos com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O Ministério Público Federal recorreu ao STJ, sustentando ausência de interesse recursal do réu. O STJ deu provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença de primeiro grau.

A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva representa a forma mais ampla de desconstituição de um título condenatório, pois anula todos os seus efeitos, tanto os principais (a própria pena) quanto os secundários, de natureza penal (como a reincidência) e extrapenal.

A situação jurídica do réu equipara-se, na prática, à do réu absolvido, não havendo utilidade no provimento jurisdicional que substitua a extinção da punibilidade por uma absolvição.

O interesse recursal, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP, deve ser aferido sob a ótica do proveito jurídico-processual que a reforma da decisão pode trazer à parte (e não sob um viés puramente moral ou pessoal).

Teses de julgamento:

A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva apaga todos os efeitos da condenação, tanto principais quanto secundários, afastando o interesse recursal do réu em apelar para obter absolvição.

O interesse recursal deve ser aferido sob a ótica do proveito jurídico-processual que a reforma da decisão pode trazer à parte, e não sob um viés puramente moral ou pessoal.

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 2.118.145-RJ, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, julgado em 25/2/2026 (Info 881).

⚖️ Favorável à acusação
● Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, MPE, MPF, DPE, DPU, Delegado
● Média relevância: Tribunais

DIREITO PROCESSUAL PENAL

INQUÉRITO POLICIAL

Salvo demonstração concreta de risco de embaraço às investigações, é direito do investigado, caso queira, ter assistente técnico habilitado nos autos do inquérito, com a prerrogativa de elaborar quesitos ao perito do Estado

ODS 16

Caso hipotético: Helena, de 82 anos, morreu após ser internada em estado grave, com sinais de desnutrição, desidratação e hematomas. O médico que a atendeu no hospital apontou maus-tratos como possível causa da morte. Diante disso, foi instaurado inquérito policial para apurar os fatos, com coleta de depoimentos e realização de perícia pelo IML. Carla, filha da vítima e suspeita de maus tratos, pediu para que um assistente técnico de sua confiança acompanhasse a perícia e apresentasse quesitos antes do exame. O juiz negou o pedido, e o TJ manteve a decisão. O fundamento foi o de que o inquérito policial tem natureza inquisitorial, sem espaço para atuação da defesa nessa fase, e de que o art. 159, § 4º, do CPP só admite a atuação do assistente técnico após a conclusão da perícia oficial. O STJ, porém, deu provimento ao recurso da defesa e entendeu que era possível a habilitação do assistente técnico indicado por Carla ainda no inquérito policial.

É direito do investigado ter seu assistente técnico habilitado nos autos do inquérito, com a prerrogativa de elaborar quesitos ao perito do Estado. Esse direito deve ser assegurado, salvo demonstração concreta de risco de embaraço às investigações.

A negativa de habilitação do assistente técnico sem fundamentação concreta (sem apontar qualquer elemento que demonstre risco ao andamento das investigações) configura cerceamento de defesa. Se o pedido for indeferido, a defesa somente poderá se manifestar sobre o laudo tempos depois da realização da perícia, comprometendo sensivelmente o contraditório diferido, ao passo que a participação do assistente desde o início permite observar e contribuir para o aprimoramento do exame técnico em seu momento de realização. STJ. 6ª Turma. RHC 200.979-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 9/12/2025 (Info 881).

● Favorável à defesa

● Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, MPE, MPF, DPE, DPU, Delegado

● Média relevância: Tribunais

COMPETÊNCIA

Crimes ambientais envolvendo espécies vegetais ameaçadas de extinção são, em regra, de competência da Justiça Estadual; somente serão de competência da Justiça Federal se houver transnacionalidade do delito ou ofensa direta a bem, serviço ou interesse da União

ODS 16

Caso hipotético: João destruiu vegetação nativa que existia em sua propriedade rural. A área destruída fazia parte do bioma Mata Atlântica e tinha árvores de araucária (*Araucaria angustifolia*), que é uma espécie reconhecida oficialmente como ameaçada de extinção pela Portaria do IBAMA. João foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do crime previsto no art. 38-A c/c o art. 53, II, c, da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais). O juiz estadual declinou da competência para a Justiça Federal, entendendo que a presença de espécie protegida por norma federal indicaria interesse da União. O juiz federal, por sua vez, discordou, afirmando que não havia transnacionalidade nem interesse direto da União, e

suscitou conflito negativo de competência. De quem é a competência para julgar esse crime? Da Justiça Estadual.

O STF, com fundamento no Tema 648 da Repercussão Geral (RE 835.558/SP), entende que a competência da Justiça Federal para julgar crimes ambientais depende da presença de interesse direto e específico da União ou da transnacionalidade da conduta delituosa.

O fato de a variedade vegetal envolvida no crime ambiental constar de lista oficial de espécies ameaçadas de extinção não é suficiente para a fixação da competência da Justiça Federal quando ausente qualquer ofensa direta a bem, serviço ou interesse da União.

STJ. 3ª Seção. CC 215.970-PR, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 4/12/2025 (Info 881).

★ Julgado IMPORTANTE

🔄 Mudança de entendimento

● Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, MPE, MPF, DPE, DPU, Delegado

● Média relevância: Tribunais

DIREITO TRIBUTÁRIO

PIS/COFINS

No regime do lucro presumido, o PIS e a COFINS compõem a base de cálculo do IRPJ e da CSLL e não podem ser excluídos

ODS 16

Caso hipotético: a Alfa Participações Ltda., empresa tributada pelo lucro presumido, impetrou mandado de segurança pedindo o direito de excluir os valores de PIS e COFINS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Argumentou que esses valores não representam riqueza própria já que seriam repassados ao Fisco, invocando, por analogia, o precedente do STF que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS (Tema 69). O pedido foi negado pelo STJ.

O STJ reafirmou que o regime do lucro presumido adota a receita bruta como base de cálculo sem admitir deduções não expressamente previstas em lei. Essa é a lógica do regime: em troca de uma apuração simplificada, o contribuinte abre mão de considerar custos, despesas e tributos pagos. Quem quiser fazer essas deduções deve optar pelo lucro real. Não é possível combinar a simplicidade de um regime com as deduções do outro.

O STJ afastou também a analogia com o Tema 69 do STF, pois aquele precedente foi construído à luz de dispositivo constitucional específico (art. 195, I, "b") e não pode ser estendido indiscriminadamente a outros tributos.

Tese fixada: As contribuições do PIS e da COFINS compõem a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), quando apuradas na sistemática do lucro presumido.

STJ. 1ª Seção. REsp 2.151.903-RS, REsp 2.151.904-RS e REsp 2.151.907-RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 11/3/2026 (Recurso Repetitivo - Tema 1312) (Info 881).

🔄 Recurso Repetitivo — Tema 1312 | 📌 Assunto já apreciado no Info 774 (Tema 1008) e Info 825 (Tema 1240)

● Alta relevância: Magistratura federal, Advocacia Pública Federal

PIS/COFINS

O IPI não recuperável incidente na compra de mercadoria para revenda não integra a base de apuração dos créditos de PIS/Pasep e Cofins no regime não cumulativo, a partir das operações realizadas após 20/12/2022

ODS 16

Caso hipotético: a Distribuidora Alfa Ltda., empresa varejista tributada pelo lucro real e, portanto, sujeita ao regime não cumulativo do PIS/Pasep e da Cofins, vinha incluindo o valor do IPI não recuperável na base de cálculo de seus créditos dessas contribuições. Essa prática tinha respaldo em orientações oficiais da Receita Federal: a Solução de Consulta COSIT n. 579/2017 e a IN RFB n. 1.911/2019 expressamente a autorizavam. Em dezembro de 2022, a Receita Federal mudou de posição e passou a vedar a prática por meio da IN RFB n. 2.121/2022. Inconformada, a empresa impetrou mandado de segurança sustentando que o IPI não recuperável integra o custo de aquisição da mercadoria e, por isso, deveria compor a base dos créditos. O STJ rejeitou o argumento.

O art. 3º, § 2º, II, das Leis nº 10.637/2002 e n. 10.833/2003 veda o creditamento sobre valores não sujeitos ao pagamento das contribuições. O IPI não integra a base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins devidos pelo fornecedor na operação de venda, o que afasta, por simetria, qualquer direito de crédito dessas contribuições sobre o mesmo valor na etapa seguinte.

Tese fixada: O IPI não recuperável incidente sobre a operação de compra de mercadoria para revenda não integra a base de apuração dos créditos da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, a partir das operações realizadas após a entrada em vigor da Instrução Normativa n. 2.121/2022 da Receita Federal do Brasil, em 20/12/2022.

STJ. 1ª Seção. REsp 2.198.235-CE e REsp 2.191.364-RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgados em 11/3/2026 (Recurso Repetitivo - Tema 1373) (Info 881).



Recurso Repetitivo — Tema 1373



Média relevância: acredito que não seja um julgado que será cobrado com profundidade na maioria dos concursos públicos

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

OUTROS TEMAS

Para a prorrogação do período de graça, o desemprego involuntário pode ser comprovado por outros meios além do registro no Ministério do Trabalho; vale ressaltar, no entanto, que a mera ausência de anotações na CTPS ou no CNIS não é suficiente para esse fim

ODS 8 E 16

Tese fixada: Para fins de prorrogação do período de graça (art. 15, § 2º, da Lei 8.213/1991), o registro perante o Ministério do Trabalho e da Previdência Social pode ser suprido por outros meios de prova admitidos em Direito, tanto na via administrativa quanto na judicial, desde que demonstrada a situação de desemprego involuntário, não sendo suficiente para esse fim a mera ausência de anotações laborais na CTPS ou no CNIS.

Exemplo hipotético: João trabalhou por anos como operário da construção civil, contribuindo regularmente para o RGPS. Em março de 2020, foi dispensado sem justa causa. Nos meses seguintes, João não se registrou no Ministério do Trabalho como desempregado e tampouco produziu qualquer outra prova de sua situação. Em maio de 2021, sofreu um acidente que o tornou definitivamente incapaz para o trabalho. Ao requerer aposentadoria por incapacidade permanente, o INSS indeferiu o pedido por ausência de qualidade de segurado: o período de graça básico havia se encerrado em março de 2021, dois meses antes do acidente, e a

prorrogação pelo desemprego foi negada porque João não havia se registrado no Ministério do Trabalho. João ajuizou ação contra o INSS. O juiz reconheceu a prorrogação do período de graça com base exclusivamente na ausência de anotações laborais na CTPS e no CNIS após março de 2020, entendendo que isso seria suficiente para comprovar o desemprego. A decisão do magistrado será reformada porque está em confronto com o Tema 1.360. A mera ausência de anotações na CTPS ou no CNIS não é suficiente para comprovar a situação de desemprego involuntário, pois não afasta a possibilidade de o segurado ter exercido atividade remunerada na informalidade. Para obter a prorrogação, João deveria ter produzido elementos adicionais, como prova testemunhal, comprovante de cadastro no SINE ou qualquer outro meio admitido em Direito, que demonstrassem concretamente a ausência de renda e a busca por reinserção no mercado de trabalho.

STJ. 1ª Seção. REsp 2.169.736-RJ e REsp 2.188.714-MT, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 11/3/2026 (Recurso Repetitivo - Tema 1360) (Info 881).

-  Recurso Repetitivo — Tema 1360
-  Julgado IMPORTANTE
-  Alta relevância: Magistratura federal, DPU, Advocacia Pública Federal
-  Média relevância: PGE, PGM